

1500601-52.2022.8.26.0618
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/10/2022

...
Nessa ocasião o réu confessou ter praticado os roubos na companhia do adolescente infrator. Alegou que recebeu ameaça de morte por dívida que possui e, "com raiva de si", fez uso de crack e cocaína, ficando alterado. Havia utilizado mais de 25g de drogas, então ele e o adolescente ficaram fora de si, indo praticar os roubos. No primeiro roubo o menor falou para a vítima "passar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
1ª Vara Criminal
PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070
FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500601-52.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500601-52.2022.8.26.0618
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor
Réu
Justiça Pública
Luiz Miguel Mafeu do Amaral
Réu Preso
Vistos.

Luiz Miguel Mafeu do Amaral foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, inc. II; no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, no art. 311, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no dia 06 de maio de 2022, por volta de 17h, na Rua Ernesto Leão Brasil, altura do nº 100, Centro, nesta cidade e comarca de Taubaté, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente W.W.N.S.S., mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para si, coisa móvel de propriedade da vítima Ana Lúcia O.S.A. e, momentos depois, adulterou sinal identificador de veículo automotor. Ainda, no dia 07 de maio de 2022, por volta de 07h, na Av. Carlos Pedroso da Silveira, nas proximidades do nº 1.000, nesta cidade e comarca de Taubaté, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o mesmo adolescente, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisa móvel de propriedade da vítima Miriam C.A.F.

Descreve a denúncia que na primeira data mencionada o réu, na companhia do adolescente, abordou a vítima Ana Lúcia, que estava no interior de seu veículo estacionado naquele endereço (marca Volkswagen, modelo CrossFox GII, placas FHQ 7413), e anunciou o assalto, fazendo com que a vítima deixasse o automóvel. Após, ele e o adolescente nele ingressaram e empreenderam fuga, subtraindo-o. No interior do veículo estava a bolsa da vítima, a qual continha um aparelho celular da marca Samsung, modelo A71, documentos e a quantia de R\$100,00. Após, a fim de poder

circular com o veículo, dissimulando sua origem ilícita, o réu adulterou suas placas mediante o uso de fita adesiva preta, fazendo com que a placa dianteira passasse a estampar o código alfanumérico EHQ 7418 e a traseira EHQ 7413. No início da manhã do dia seguinte o réu e o adolescente, utilizando o veículo anteriormente subtraído, fizeram com que a vítima Miriam parasse a motocicleta que pilotava pela Av. Carlos Pedroso Siqueira (marca Honda, modelo CG 160 Start, placas EOD 4850), interrompendo sua passagem ao ingressarem com o automóvel na contramão de direção, e enquanto o adolescente a ameaçava empunhando uma arma de fogo, o réu a retirou de cima da motocicleta, a despojou de seu capacete e assumiu a pilotagem do veículo, subtraindo-o. De posse dos bens subtraídos, o réu empreendeu fuga com a motocicleta e o adolescente, com o veículo CrossFox. Pleiteou-se a fixação de indenização mínima em favor das vítimas, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal (fls. 73/75).

Observada a impossibilidade de realização da audiência de custódia após a prisão em flagrante em razão de internação hospitalar emergencial do réu, por força de acidente automobilístico que o lesionou (fls. 54), decretou-se sua prisão preventiva (fls. 77/80).

Recebida a denúncia, em 20 de maio de 2022 (fls. 98/100), o réu foi citado (fls. 161).

Assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; ademais, quedando-se inerte a defesa constituída pelo réu quanto à apresentação da resposta escrita à acusação, a qual deixou decorrer in albis o prazo legal, foi nomeada a Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do réu (fls. 188/189).

Em audiência de instrução, realizada por teleconferência mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5, nova defesa constituída pelo réu apresentou resposta à acusação, impugnando a pretensão acusatória, sendo o processo saneado. Em seguida procedeu-se à inquirição das vítimas, das testemunhas do rol acusatório e ao interrogatório do réu (fls. 197/198).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, em que requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ressaltou que caberia ao réu provar, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, o uso de mero simulacro de arma de fogo. Pleiteou o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais em razão de conduta social inadequada, pois a prática delitiva deu-se durante benefício de liberdade provisória; a incidência da atenuante da confissão; o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo; haver concurso formal do crime de corrupção de menor com os demais delitos; não ser caso de crime continuado, pois não evidenciada a unidade de desígnios e porque a decisão sobre a subtração da motocicleta foi posterior à consumação do roubo do automóvel; que seja fixado regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Já a Defesa, em memoriais escritos, reconhecendo ser incontroversa a autoria do delito, pois confessada pelo próprio réu, concentrou suas postulações na dosificação das penas: pleiteou a fixação das penas-base nos mínimos legais e a incidência da atenuante da confissão (fls. 202/211).

É o relatório.
Decido.

O réu está sendo acusado da prática, em concurso material, de dois crimes de roubo, ambos qualificados pelo concurso de pessoas, um deles qualificado também pelo emprego de arma de fogo, e igualmente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal com o crime de corrupção de menor de 18 anos,

para com ele praticar infração penal.

Extraí-se das provas orais e documentais produzidas nas fases inquisitorial e judicial que no dia 06/05/22, por volta de 17h, a vítima Ana Lúcia de O. S. A. estacionou seu veículo VW/CrossFox, placas FHQ-7413, na via pública, em frente à casa de uma amiga, e a aguardava no interior do automóvel quando percebeu a aproximação de dois indivíduos a pé. Um deles (o adolescente infrator) a abordou e determinou que ela saísse do veículo, tendo assumido o volante e posteriormente dirigido o veículo. O outro, o réu, ingressou no carro pelo lado do passageiro. Não lhe mostraram qualquer arma, nem agiram com violência física; apenas deram ordem para que ela saísse do automóvel, à qual, com receio, obedeceu. No dia seguinte foi comunicada pela Polícia Militar de que o veículo fora encontrado e estava na delegacia. Percebeu que havia fitas adesivas na placa do veículo, que ali não estavam antes do roubo, e não foi ela quem as colocou. Sua bolsa estava no interior do carro quando do roubo, e nela havia dinheiro e telefone celular, mas não recuperou esses bens.

No dia seguinte, 07/05/22, às 06h55min, Miriam C. A. de F. trafegava com sua motocicleta na estrada velha, sentido Taubaté, nas proximidades da fábrica da Volkswagen situada no local, quando percebeu que um veículo VW/CrossFox vermelho entrou em sua contramão de direção, fechando-a, e a fez parar. Logo em seguida dois indivíduos desceram do carro, bem nervosos, e um deles, o réu, se aproximou, puxou o seu capacete e a fez descer da motocicleta. O outro indivíduo (o adolescente infrator), dizendo “perdeu, perdeu, passa a moto aí”, mostrou uma arma de fogo preta do tipo pistola e lhe disse para entregar a motocicleta. O réu passou a conduzi-la. Não sofreu violência. Além da motocicleta, os agentes subtraíram capacete, óculos de grau e uma capa que estava na sacola do veículo. Eles não levaram os seus pertences pessoais, pois ela vestia a blusa por cima da mochila. Acionou a Polícia Militar e pouco depois foi contatada e informada sobre a motocicleta ter sido localizada e recuperada após um acidente de trânsito.

José Almir Moreira, que estava estacionado próximo à fábrica da Volkswagen, não testemunhou o roubo, mas percebeu que houve um acidente com a motocicleta Honda vermelha, o fez com que o motorista (réu) caísse ao solo, não mais se levantando, tendo se aproximado dele para tentar socorrê-lo. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados.

Os policiais militares Adeilson Cury de Araújo Neto e José Geraldo Petersen Filho, cientificados de que por volta de 07h04min houvera o acidente envolvendo motocicleta, foram ao local informado, deparando-se com a equipe do SAMU socorrendo o motociclista, ora réu, que havia caído ao solo, lesionando-se. Perceberam, contudo, que um veículo CrossFox vermelho, ao avistar a equipe policial no local, realizou uma manobra brusca de retorno na via pública, de 180 graus, razão para que tenham iniciado o acompanhamento do veículo, inclusive com apoio aéreo do [helicóptero] Águia da PM. Em local informado como sendo o de localização do veículo se depararam com o adolescente, que transitava assustado. O adolescente foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Indagado, confirmou que estava no veículo Fox vermelho e que havia se dirigido até o local do acidente para socorrer o réu, seu amigo. Ainda, afirmou que ele e o réu haviam roubado o veículo Fox, assim como a motocicleta que o réu então dirigia. Os policiais verificaram que o veículo Fox ostentava placas adulteradas com fita adesiva preta, de modo que a placa dianteira constava EHQ-7418 e a traseira EHQ 7413, sendo o correto FHQ-7413. Embora o adolescente tenha informado que ele e o réu dispensaram um simulacro de arma de fogo utilizado no segundo roubo, não foi encontrada qualquer arma de fogo ou simulacro pelos policiais.

Estando o réu gravemente lesionado, os policiais deliberaram por não interromper o atendimento médico que lhe estava sendo prestado por equipe do SAMU, não tendo mantido contato com ele.

O réu acabou sendo internado em unidade hospitalar (Relatório Final a fls. 64 e Relatório de Saúde a fls. 163) e por isso não foi interrogado na fase policial, sequer apresentado em audiência de custódia, motivo pelo qual as circunstâncias de sua prisão foram apreciadas na audiência de instrução realizada por este juízo. Nessa ocasião o réu confessou ter praticado os roubos na companhia do adolescente infrator. Alegou que recebeu ameaça de morte por dívida que possui e, "com raiva de si", fez uso de crack e cocaína, ficando alterado. Havia utilizado mais de 25g de drogas, então ele e o adolescente ficaram fora de si, indo praticar os roubos. No primeiro roubo o menor falou para a vítima "passar o carro", então ela desceu do automóvel e o menor assumiu a condução, enquanto ele adentrou no lado do passageiro, havendo ambos subtraído o veículo. No dia seguinte fizeram uso do veículo antes roubado para praticar o roubo à motocicleta. O adolescente desceu do automóvel e abordou a vítima. Após, o réu também desceu do carro e montou na motocicleta, enquanto o menor retornou ao automóvel e saiu "cortando" na sua frente. Todavia, acabou sofrendo o acidente, que o fez cair da motocicleta, lesionando-se. Foi conduzido pelo SAMU à unidade de atendimento. Não chegou a conversar com os policiais. Foi utilizada arma somente no roubo à motocicleta. Tratava-se de simulacro de arma de fogo, que somente o adolescente portou. Não tinha conhecimento prévio da arma. Foi ideia do adolescente a adulteração da placa de identificação automotiva, o qual acrescentou fita em um dos números a fim de ludibriar a polícia sobre a procedência do automóvel. Estava desempregado na época.

Já o adolescente infrator W.W.N.S.S., que durante a abordagem, informalmente, havia confessado a autoria das condutas, em sede policial permaneceu em silêncio (fls. 10). Não foi ouvido em juízo.

Os depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas foram uníssonos, tanto entre si, como em ambas as fases processuais, e foram corroborados pela confissão judicial do réu. Além disso, foi este surpreendido na posse da motocicleta subtraída, encontrando-se o adolescente, coautor das condutas delitivas, na posse do automóvel igualmente subtraído. O réu foi reiteradamente reconhecido pelas vítimas como autor das condutas.

Em solo policial as vítimas reconheceram o réu - por meio de fotografia, pois se encontrava internado - e o adolescente infrator - pessoalmente - como sendo os autores dos delitos (Auto de Reconhecimento Fotográfico a fls. 19/20 e Auto de Reconhecimento de Pessoa a fls. 22/23). O réu também foi reconhecido pela testemunha José Almir, que presenciou o acidente motociclistico sofrido pelo réu e procurou lhe prestar socorro (Auto de Reconhecimento Fotográfico a fls. 21).

O reconhecimento do réu e do adolescente foi ratificado pelas vítimas por ocasião dos seus depoimentos em sede policial (Ana Lúcia a fls. 08 e Miriam a fls. 09), o que foi confirmado pelo PM Geraldo em sua narrativa judicial.

Antes do reconhecimento com formação de line-up em juízo as vítimas descreveram as características físicas do adolescente infrator (fotografia a fls. 41) e do réu (fotografia a fls. 39/40): Ana Lúcia disse que o menor é "moreninho e magrinho" e o réu "bem mais alto do que 1.55m, mais claro e cabelo batidinho", enquanto Miriam disse que o menor é "moreno" e o réu "moreno, por volta de 1.70m, com problema na região da boca e do nariz, rachado na boca e nariz torto".

Após, dentre outros indivíduos, de pronto e com absoluta certeza as duas vítimas apontaram o réu, identificado pelo nº 3, como sendo um dos autores dos delitos de roubo de que foram vítimas.

Também houve o reconhecimento dos veículos subtraídos: Ana Lúcia reconheceu o automóvel CrossFox de sua propriedade (fotografias a fls. 26) e Miriam, a sua motocicleta Honda CG (fotografias a fls. 25 e 27), assim como o veículo de Ana

Lúcia, utilizado pelos agentes durante a subtração à sua motocicleta (Auto de Reconhecimento de Objeto a fls. 15 e 16), reconhecimentos estes que foram confirmados pelas vítimas nas duas oportunidades em que ouvidas perante autoridades.

Conforme elucidado pelas provas produzidas, no dia 06/05/2022, por volta das 17h, na companhia do adolescente infrator, o réu subtraiu o automóvel CrossFox da vítima Ana Lúcia mediante grave ameaça, dado que a vítima (de menor estatura do que o réu e o adolescente) foi abordada por ambos, um de cada lado de seu veículo, que lhe determinaram que saísse do carro, o que, segundo as palavras da vítima, ela atendeu "por medo de mal maior" (fls. 08), configurando-se ameaça que à vítima se revelou grave, pois incutiu-lhe temor de que mal iminente pudesse ocorrer em seu desfavor.

No dia seguinte, 07/05/2022, por volta de 07h - transcorrido o período de repouso noturno e após catorze horas da consumação do primeiro roubo -, novamente na companhia do adolescente e deslocando-se com o automóvel Fox outrora subtraído, o réu abordou a vítima Miriam que transitava em uma motocicleta Honda CG. A vítima deslocava-se em via pública quando foi surpreendida pelo veículo conduzido pelos autores do delito, o qual surgiu na contramão da direção e inviabilizou que ela prosseguisse caminho. Encurralada, a vítima viu o réu e adolescente descerem do carro "bem nervosos". Enquanto o adolescente - mediante grave ameaça exercida mediante apresentação de arma de fogo - determinou que ela entregasse a motocicleta, o réu foi por trás da vítima, retirou o seu capacete, a fez sair da motocicleta e subtraiu o bem, vindo a se acidentar pouco tempo depois, ocasião em que a Polícia Militar verificou que a motocicleta era produto de roubo e percebeu o acompanhamento pelo veículo Fox (conduzido pelo adolescente), indo ao seu encalço e abordando-o em seguida.

O concurso de agentes restou bem evidenciado, assim como a grave ameaça para a prática dos crimes.

Os crimes de roubo se consumaram eis que, cessadas as ameaças, o réu e o adolescente tiveram posse mansa e desvigiada dos bens subtraídos das vítimas (automóvel e motocicleta), ainda que por breve período, no segundo caso. Nesse sentir, a recuperação dos veículos (Auto de Entrega a fls. 17/18) não torna os delitos meramente tentados, não se devendo olvidar que nem todos os bens roubados foram restituídos às vítimas, conforme elas apontaram, uma vez que Ana Lúcia não recuperou sua bolsa, na qual havia R\$100,00 em dinheiro, documentos e o aparelho celular Samsung A71, enquanto Miriam deixou de recuperar seu capacete, óculos de grau e capa.

Sobre a questão, o entendimento jurisprudencial: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (STJ, Súmula 582).

Conquanto o réu tenha afirmado que a arma de fogo utilizada no segundo roubo se tratava de um simulacro, circunstância também referida informalmente pelo adolescente conforme mencionou um dos policiais inquiridos, não houve a apreensão do artefato a fim de comprovar a assertiva. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, competia à defesa comprovar o alegado, o que não ocorreu.

Por outro lado, a palavra da vítima foi firme e categórica sobre ter sido ameaçada mediante o uso de arma de fogo/pistola de cor preta, a qual, sob a sua ótica, representou risco concreto à sua vida e integridade física.

A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis quando há o amparo ao seu uso por outros meios de prova, como a palavra da vítima, a qual apresenta

consonância com o contexto dos fatos. Partilhando deste posicionamento, seguem jurisprudências recentes, da 5ª e 6ª Turmas do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Agravamento Regimental no Recurso Especial. Penal. Roubo majorado. Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não aplicável. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo afastada pela corte local. Ausência de apreensão e perícia. Incidência. Possibilidade. Elementos probatórios diversos (palavra da vítima). Agravamento Regimental desprovido. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravamento regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1951022 PR 2021/0234147-5, Rel. Min. Laurita Vaz, Julgado em 15/02/2022, T6 - Sexta Turma, Publicação DJe 25/02/2022). Grifou-se.

“Agravamento Regimental no Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Decisão Monocrática. Possibilidade. Posterior análise pela Turma. Dosimetria. Majorante. Emprego de arma de fogo. Prescindível apreensão e perícia. Regime inicial fechado. Fundamentação concreta. Agravamento desprovido. [...]. 2. Esta Corte Especial já se manifestou no sentido de que, para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto. 3. O regime prisional mais gravoso fixado diante da gravidade concreta do delito, posicionamento cabível diante do entendimento deste Sodalício. 4. Agravamento regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 634452 SP 2020/0339552-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julgado em 11/05/2021, T5 - Quinta Turma, DJe 17/05/2021). Grifou-se.

Em relação à alegação do réu de que foi utilizado um simulacro de arma de fogo no segundo roubo, o que a defesa não comprovou, destaca-se:

“Apelação Criminal. Penal e Processual Penal. Roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recorrente sentenciado à pena [...] como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 ambos do Código Penal. Pleito defensivo por desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de roubo simples, afastando-se as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Inadmissibilidade. O conjunto fático-probatório evidencia de forma clara e indubitável a subtração de bens alheios, por parte do recorrente e de seu cúmplice (concurso de pessoas), com uso de arma de fogo, reduzindo a possibilidade de resistência das vítimas mediante grave ameaça. Isto porque, as declarações das vítimas, associadas aos depoimentos dos policiais apontam inexoravelmente para a atuação conjunta do recorrente e de seu comparsa na ação criminosa. O fato de a arma não ter sido apreendida pelos policiais no momento do flagrante, tampouco seu cúmplice, não desnaturaliza a incidência das causas de aumento de pena. Ao anunciarem o assalto e exigirem que a vítimas entregassem o dinheiro e o celular, o modus operandi do recorrente e de seu comparsa foi suficiente para infligir temor às vítimas, que se sentiram ameaçadas pelos infratores ao ponto de não oferecerem reação. Eventual alegação da defesa de que a arma empregada era de brinquedo, compete-lhe provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Parecer Ministerial pelo improvimento do apelo. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida irretocável.” (TJ-BA - APL: 03001015920158050054, Rel. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal - Primeira Turma, DJe 13/06/2017). Grifou-se.

Posicionam-se, no mesmo sentido, o v. Acórdão do TJ-SP-APR 15003162120228260566, SP 1500316-21.2022.8.26.0566, Rel. Mens de Mello, julgado em 18/08/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, publicado em 18/08/2022, e as decisões monocráticas STJ - HC 720951 MS 2022/0026312-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado em 21/02/2022, e STJ

- HC 726902 SP 2022/0058851-7, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado em 18/03/2022, todos de datas recentes.

Portanto, configura-se no segundo roubo a causa de aumento de pena por ter sido a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que facilitou e possibilitou a concretização da subtração da motocicleta pelo réu, que se fazia acompanhar do adolescente, o qual portava a arma, enquanto aquele procedia aos demais atos executórios.

A adulteração na placa de identificação do veículo CrossFox foi constatada não somente pelos policiais militares, mas também pela vítima e proprietária do bem, Ana Lúcia, a qual se deslocou à delegacia e percebeu que a placa veicular estava alterada com fita adesiva preta, estando o veículo com placa dianteira EHQ-7418 e traseira EHQ-7413, quando o correto seria FHQ-7413 (fls. 08), tendo ela afirmado em juízo que antes do roubo as placas não ostentavam referidas alterações.

A adulteração das placas com fita adesiva, de modo a esquivar-se de eventual abordagem policial que poderia verificar ser o veículo produto de roubo, restou evidenciada nas imagens a fls. 28/30, tendo sido facilmente retirada a fita adesiva e confirmada a adulteração. Embora o réu tenha atribuído ao adolescente a ideia da adulteração da placa do veículo subtraído, confessou a execução do ato em conjunto com o menor de idade, dizendo que foi acrescentada fita adesiva para ludibriar a polícia sobre a procedência do automóvel, restando certa a autoria da conduta.

Todos os crimes foram cometidos pelo réu com a participação de adolescente - fato constatado pela prova oral produzida por meio da oitiva das vítimas e testemunhas, além de confirmado por ele próprio -, o que acarreta o acolhimento da simultânea imputação do crime de corrupção de menores. Observa-se que os policiais disseram ter o adolescente apontado o réu como seu amigo, logo, o réu tinha conhecimento de sua condição de menor de idade, fato que não negou, nem mesmo rechaçou a relação de amizade entre eles. A aparência física de adolescente declinada pelas vítimas sobre o indivíduo que acompanhava o réu se verifica na fotografia a fls. 41.

Desnecessária à caracterização do crime a prova da efetiva corrupção do menor, já que se trata de crime formal (STJ, Súmula 500: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal").

Provada a autoria dos delitos e demonstrada a materialidade por Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletins de Ocorrência (fls. 11/13 e 42/44), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 22/23), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 19/21), Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 15/16) e Auto de Entrega (fls. 17/18), procedo a seguir à dosimetria das penas.

Roubo à vítima Ana Lúcia

As circunstâncias e consequências do crime de roubo à vítima Ana Lúcia não destoam do ordinário de situações similares, não tendo o réu agido com culpabilidade exacerbada. Observa-se, ainda, que o réu não registra antecedentes desabonadores (Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 101/102 e Folha de Antecedentes a fls. 104/106), não sendo fator por si só suficiente à exasperação da pena nesta fase que o réu tenha cometido o crime depois de agraciado com liberdade provisória após preso em flagrante pela prática de outro crime.

Por conseguinte, não sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base nos mínimos legais, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravantes a considerar.

Incidem as atenuantes da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois

constituiu elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal), e da menoridade relativa (Código Penal, art. 65, inc. I), já que o réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos (nascimento em 29/03/2003, conforme fls. 104), sem que haja, entretanto, alteração da pena, já fixada em seu patamar abstrato mínimo (STJ, Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Praticado o crime em concurso de agentes, incide a correspondente causa especial de aumento de penas (Código Penal, art. 157, § 2º, inc. II), a ensejar sua elevação de um terço, a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Roubo à vítima Miriam

O crime de roubo à vítima Miriam foi qualificado não só pelo concurso de agentes, mas também pelo emprego de arma de fogo. A primeira majorante será empregada para a valoração da culpabilidade, com o aumento da pena-base nesta fase de dosificação, em vista da maior reprovabilidade da conduta, enquanto a segunda majorante servirá ao recrudesimento da pena em momento posterior. As demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, como exposto anteriormente, não são desfavoráveis ao réu, razão para a fixação da pena-base um sexto acima dos mínimos legais, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há agravantes a considerar.

Incidentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena de um sexto, limitada, porém, ao mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a impossibilidade de que circunstância dessa natureza conduza a pena aquém da cominação abstrata mínima.

Presente a causa especial de aumento de pena pela prática do crime mediante emprego de arma de fogo (Código Penal, art. 157, § 2º-A, inc. I), a pena é elevada de dois terços, a 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Nem em relação a esse delito são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, razão para a fixação da pena-base nos mínimos legais, de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não incidem agravantes, e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, embora reconhecidas, não ensejam a alteração da pena, já arbitrada no piso legal, também não havendo causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a observar.

Corrupção de menores

Quanto a esse crime, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão, tornada definitiva nesse patamar ante a ausência de circunstâncias agravantes, pela inviabilidade de que a atenuante da menoridade relativa reduza a pena abaixo do piso legal e porque não há causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar.

As condições de tempo, lugar e maneira de execução não permitem conclusão sobre eventual continuidade delitiva entre os roubos. Assim, reconhece-se que todos os crimes foram cometidos em concurso material (Código Penal, art. 69), com aplicação cumulativa das penas cominadas, que somadas totalizam 16 anos de reclusão e 39 dias-multa.

Observa-se que, se eventualmente reconhecido o concurso formal entre o crime de corrupção de menores e os demais delitos, a pena privativa de liberdade fixada

pelos roubos e pela adulteração de sinal identificar de veículo, de 15 anos de reclusão e 39 dias-multa, deveria ser acrescida de um sexto pelo crime de corrupção de menores, e passaria a totalizar 17 anos e 6 meses de reclusão e 39 dias-multa, suplantando aquela anteriormente arbitrada, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

Cometidos os delitos de roubo mediante grave ameaça, ínsita ao tipo penal, e aplicada pena privativa de liberdade muito superior a quatro anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (Código Penal, art. 44, inc. I), o que torna igualmente incabível a mesma substituição em relação aos demais crimes (Código Penal, art. 69, § 1º).

O réu cometeu não só um, mas dois crimes de roubo, ambos mediante concurso de agentes, um deles com emprego de arma de fogo, e está sendo condenado a pena superior a 8 anos, o que impõe a aplicação do regime inicial fechado de cumprimento de pena (Código Penal, art. 33, § 2º, 'a').

Ademais, "em se tratando de roubo, o regime prisional cominado será o fechado, pois tal crime, por si só, revela a temibilidade dos agentes, a recomendar tratamento mais rigoroso, pouco importando a primariedade e a ausência de antecedentes" (RJDTACrim nº 23, p. 337).

Ausentes informes precisos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60), fixa-se o valor do dia-multa no piso legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Embora certa a obrigação do réu de indenizar o dano causado pelos crimes que cometeu (Código Penal, art. 91, inc. I), e a despeito do pedido expresso deduzido na denúncia, por ausência de demonstração do valor do prejuízo experimentado, inclusive por não ter havido avaliação indireta dos bens não recuperados, inviável a fixação de montante mínimo ao desiderato (Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Luiz Miguel Mafeu do Amaral às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, por incursão no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, por incursão no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, por incursão no art. 311 do Código Penal, e 1 ano de reclusão, por incursão no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, a totalizar 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa, com cálculo unitário no piso legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Preso em flagrante, o réu permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, e remanescem inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Ademais, está sendo condenado a pena privativa de liberdade extensa, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual. Determino a manutenção da medida constritiva de liberdade anteriormente imposta.

Recomende-se a permanência do réu sob a custódia estatal.

Ao trânsito em julgado remeta-se às ofendidas, por via postal, cópia desta sentença condenatória ou de eventual acordão, se confirmada a condenação (Código de Processo

Penal, art. 201, § 2º, NSCGJ, art. 399).

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté, 04 de outubro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA